中国社会信用システムの制度アーキテクチャ分析と日本への示唆

——4軸比較による企業信用制度の設計選択肢——

日本大学 商学部 経営学科
高久保ゼミナール

濱田 圭吾

発表の流れ

1. 問題意識と研究の問い
2. 分析枠組み：4軸とは
3. 第1章：中国SCSの制度アーキテクチャ
4. 第2章：企業経営環境への影響
5. 第3章：日本の信用情報インフラ
6. 第4章：欧米の制度（参照軸）
7. 第5章：日中比較
8. 第6章：日本への示唆
9. 結論と今後の課題

問題意識

デジタル技術とビッグデータの普及により、信用評価の対象が拡大している

従来：財務データ中心の与信判断

現在：行動・取引データを含む広範な評価

→ 「誰が、どの目的で、どのルールで信用データを管理・活用するのか」
という**制度設計の問題**が各国に突きつけられている

→ 国家主導で設計される場合、公権力にどのような**パワー**を与えるか？

研究の問い（RQ）

RQ	問い
RQ1	中国SCSの制度アーキテクチャは、4軸で見たとき、どのように記述でき、**公権力にどのようなパワー**を与えているか
RQ2	その構造は企業経営環境に**どのような便益・コスト・リスク**をもたらすか
RQ3	日中比較を踏まえ、日本の企業信用制度において、**便益を確保しつつリスクを抑制する設計選択肢**と成立条件は何か

分析枠組み：4軸

制度を比較可能な形で記述するため、**4つの整理軸**を設定

軸	問い
①ガバナンス	誰が「信用」を定義し、ルールを決めるか
②データフロー	どんなデータが、どこから集まり、どう流れるか
③インセンティブ設計	評価結果がどんな帰結（便益・不利益）に変換されるか
④官民関係	このプロセス全体を誰が実装・運用するか

→ 4軸の連動が、制度全体の**パワー**を形成する

第1章：中国SCSとは

社会信用システム（Social Credit System）の定義

1. 企業・個人・政府部門の**信用記録**を収集・保存
2. 部門間・地域間で**共有・公開**
3. 「守信者の優遇」と「失信者の制約」を**実装**

重要な点：

- 「全国民に単一スコアを付与する仕組み」ではない
- 金融信用（征信）だけでなく、行政・司法・商取引にまたがる
- **信用記録の管理と賞罰の連動**が核心

第1章：制度の変遷

フェーズ	年代	特徴
萌芽期	1990s〜2006	金融信用DB整備、三角債問題への対応
枠組形成期	2007〜2013	部際連席会議設置、征信条例施行
設計・拡大期	2014〜2020	規画綱要発表、NCISPパイロット開始
法制化・調整期	2021〜現在	過剰規制批判、社会信用法草案、法治化

→ 2020年以降は「拡大」から「運用の安定化・法制化」へ移行

第1章：代表的なプラットフォーム

プラットフォーム	運営	機能
信用中国（Credit China）	NDRC	ブラックリスト検索、ニュース公表（SCSの顔）
NECIPS	市場監督管理総局	全企業の登記・行政処分・年次報告を公示
NCISP	国家情報センター	各省庁データを統合する巨大DB（ハブ）

→ NCISP = バックエンド、Credit China/NECIPS = フロントエンド

第1章：4軸分析①ガバナンス

定義権力の構造

- 国家（党・国務院）が「失信」の**定義権を集中保持**
- NDRC＋PBOCの二頭体制、部際連席会議（47部門）が調整
- 「失信」の範囲は法令遵守から**社会的行動まで拡張**

特徴：

- 定義権力は国家から被評価者への**一方向的構造**
- 独立した司法審査による牽制が**構造的に不在**
- Chen & Liu (2022)：「デジタルな服従の鉄の檻」

第1章：4軸分析②データフロー

情報の収集・集約・参照

段階	内容
収集	司法情報、行政管理情報、規制遵守情報、金融信用情報
集約	NCISP（44省庁接続、807億件、1.8億企業カバー）
参照	政府内共有・一般公開・民間利用の3チャネル

技術的特徴：

- **統一社会信用代码（USCC）**：全企業に18桁の統一識別子
- 「情報の孤島」の解消 → 省庁横断の名寄せ・データ統合

第1章：4軸分析③インセンティブ設計

連合懲戒・連合激励

仕組み	内容
連合懲戒	「一処失信、処処受限」（一箇所で失信→あらゆる場所で制限）
連合激励	信用良好な主体への優遇（緑色通道、検査頻度低減等）

ブラックリストの効果（2018年統計）：

- 航空券購入阻止：1,750万回
- 高速鉄道チケット購入阻止：550万回
- 100万人以上が自発的に判決を履行

第1章：4軸分析④官民関係

民間プラットフォームの役割

- PBOCの信用DB：人口の約**25%**しかカバーせず
- Alipay（9億人）、WeChat Pay（11億人）が**決済データを保有**

百行征信の設立（2018年）：

- 芝麻信用等8社のパイロット → 正式ライセンス不認可
- NIFA（36%）＋8社（各8%）の官民ハイブリッド機関へ統合
- → 民間に委ねた機能を国家が「**回収**」する構造

第1章：小括——公権力へのパワー（RQ1への回答）

軸	付与される能力
ガバナンス	法令に限定されない「失信」を定義し、制裁対象を拡張できる
データフロー	省庁・地域の壁を越えて、一主体のあらゆる行政接点を統合的に把握できる
インセンティブ設計	刑事手続きを経ずに、移動・消費・教育等に制約を課せる
官民関係	民間プラットフォームを通じて政府権限外の領域にも制裁効果を届かせる

→ 4軸連動で「**立法・刑事手続きを経ずに行動統制を実現する能力**」を付与

第2章：企業への影響——便益

便益	内容	源泉
行政効率化	USCC・一網通弁による手続き統合	データフロー
取引コスト低下	Credit China等で信用情報を無料参照	データフロー
コンプライアンス向上	Zhang et al. (2025)：過剰投資が有意に減少	インセンティブ
融資環境改善	信易貸：8.8兆元→35.1兆元（2022→2024）	データフロー＋官民

→ 便益は「**SCSが適切に機能している限り**」において実現

第2章：企業への影響——コスト・リスク

区分	内容	源泉
コスト	コンプライアンス対応、システム・報告対応、信用修復手続き	インセンティブ、データフロー
リスク	予見可能性の低下、逆適応・イノベーション抑制	ガバナンス、インセンティブ
	政策誘導ツール化、制度変化の不確実性	ガバナンス
	セキュリティリスク、制裁の波及	データフロー、インセンティブ

→ **ガバナンス軸**（定義権集中・牽制不在）が便益/リスクの分岐点

第3章：日本の信用情報インフラ（4軸）

軸	日本の特徴
ガバナンス	複数業法に分散、「信用」は金融取引上の返済能力に限定、三権分立が牽制
データフロー	3機関（CIC/JICC/KSC）分立、延滞情報のみ共有、行政情報は非統合
インセンティブ設計	影響は金融取引に封じ込め、報酬は市場競争に委任
官民関係	業界が自主的に設立・運営、政府は指定・監督のみ

→ 「分散」「限定」「民間主導」＝ リスク抑制 ＝ 便益も限定的

第4章：欧米の制度（参照軸）

国・地域	基本構造	規律の仕組み
米国	民間CRA（Equifax等）、FICOスコア	FCRA：目的限定、開示義務、異議申立て
EU	加盟国ごと（独SCHUFA等）	GDPR 22条：自動処理決定を拒否する権利

限界：

- 個人権利アプローチ → 問題認識の困難、監査能力の限界
- 第三者監査 → 法的強制力の欠如
- **暗黙の前提**：三権分立、司法権の独立、国家によるデータ接収の不在

第5章：日中比較——4軸比較表

軸	中国SCS	日本
ガバナンス	国家が定義権集中、牽制なし	定義権分散、三権分立
データフロー	NCISP統合、USCC名寄せ	3機関分立、行政非統合
インセンティブ	連合懲戒で生活全般に波及	金融取引に封じ込め
官民関係	民間データを国家が動員可能	民間主導、政府は監督のみ

→ **ガバナンス軸が他軸を制約**している

第5章：構造的差異の含意

ガバナンス軸の役割

- データフロー軸、インセンティブ軸：便益**と**リスクの両方を生む
- ガバナンス軸：直接便益を生まないが、**リスク顕在化を左右**

構造	帰結
中国	定義権集中 → 他軸強化を**可能に** → 便益あり、リスクも内在
日本	定義権分散 → 他軸強化を**制約** → リスク抑制、便益も限定的

→ 因果の方向：ガバナンス軸 → 他軸

第6章：日本への示唆——二つの方向性

方向性	内容	トレードオフ
A：ガバナンス維持	分散型連携、民間主導、個人・法人のコントロール権重視	リスク抑制◎、便益△
B：ガバナンス緩和	定義権の一部集中、目的限定の拡大、ベースレジストリ整備	便益↑、リスク↑

日本の国家方針：A＋Bのバランス

- 「データ連携は進めるが、民間主導・分散型で」
- 「マイナンバー活用は拡大するが、目的限定は維持」

第6章：日本の既存インフラ

領域	インフラ	実績
電子政府（法人）	e-Tax	法人税申告利用率86.2%
	gBizINFO	法人番号ベースの公的データ公開
電子政府（個人）	マイナポータル	登録7,197万件（カード保有者の77%）
取引基盤	ZEDI、インボイス制度	適格請求書発行事業者441万件
民間信用	CIC/JICC/KSC	JICC：4.9億件、306兆円

→ 個別領域は機能、**省庁横断統合は未実現**

結論：RQへの回答

RQ	回答
RQ1	SCSは4軸連動により「立法・刑事手続きを経ずに行動統制を実現する能力」を公権力に付与。ガバナンス軸（定義権集中・牽制不在）がこれを可能にしている
RQ2	便益（効率化・融資改善）とリスク（予見可能性低下・逆適応）は同じ構造から生じる。ガバナンス軸が便益/リスクの分岐点
RQ3	日本はガバナンス軸の特徴（定義権分散・司法的牽制）を維持しつつ、データフロー軸を段階的に強化する方向が現実的。便益とリスクのトレードオフは価値判断を含む

今後の課題

1. **実証分析の不足**
    - 本稿は文献研究に基づく制度分析であり、企業レベルのデータを用いた実証分析は行っていない
2. **制度変化への追跡**
    - SCSは発展途上の制度であり、継続的な観察が必要
3. **日本の制度設計への具体的提言**
    - 便益とリスクのトレードオフをどう評価するかは価値判断を含む問題

ご清聴ありがとうございました

質疑応答

主要参考文献①：制度記述・理論

区分	文献	貢献
制度記述	Liang et al. (2018) *Policy & Internet*	データフローの3フェーズモデル
	Bi (2021) *U Penn Asian Law Review*	SCSを複数制度の複合体として分析
企業影響	Zhang et al. (2025)	SCSパイロット都市のDID分析
	Lin (2022) *Transnational Legal Theory*	CSCSの政策ツール機能
理論	堀内進之介 (2019) 『社会情報学』	予測アルゴリズム与信の功罪
	大屋雄裕 (2019) 『情報通信政策研究』	個人信用スコアの社会的意義

主要参考文献②：政策文書・データ

区分	文献	内容
中国	国務院 (2014) 規画綱要	SCSの設計図（2014-2020）
	信用中国、NECIPS	ブラックリスト公開、企業情報公示
日本	デジタル庁 (2024) 重点計画	ベースレジストリ、データ連携
	経産省 (2022) Trusted Web WP	分散型連携の構想
欧米	FCRA (1970) / GDPR (2018)	目的限定、開示義務、22条
	EU AI規制法 (2024)	社会信用スコアリング禁止

予備資料

予備①：SCS制度変遷の詳細年表

年	出来事
2002	「全国統一の社会信用体系」構想が第16回党大会で言及
2007	部際連席会議設置（当初18部門）
2013	信用情報管理条例施行、失信被執行人リスト開始
2014	規画綱要（2014-2020）発表
2015	43都市パイロット、民間8社征信パイロット
2018	百行征信に正式ライセンス
2021	地方ポイント制パイロット縮小、法治化推進
2022	社会信用法草案パブコメ

予備②：Zhang et al. (2025) の実証結果

研究設計：2015-2018年SCSパイロット都市のDID分析

発見	内容
主効果	パイロット都市企業の過剰投資が有意に減少（係数-0.368、1%水準）
経路	内部統制向上、リスク監視強化、営業環境改善
異質性	東部地域、大規模企業、非製造業で効果顕著

→ SCSが企業の投資行動を規律付ける効果の実証的証拠

予備③：連合懲戒の具体例

失信被執行人リスト（司法分野）

制裁内容	詳細
移動制限	航空券・高速鉄道購入阻止
消費制限	高級ホテル・ゴルフ場等の利用制限
出国制限	出国禁止
教育制限	子女の私立学校入学制限
金融制限	融資拒否（工商銀行：69.7億元拒否）

→ 判決内容（「債務を返済せよ」）を**超えて**波及

予備④：芝麻信用と百行征信

芝麻信用（Sesame Credit）

- アリババ傘下、350〜950点のスコア
- 評価要素：信用履歴、履行能力、個人特性、人脈関係、行動・嗜好
- 2015年：最高人民法院DBと接続 → 121万人「処罰」

百行征信（2018年設立）

- 株主：NIFA 36%、旧パイロット8社 各8%
- 8社は「データ提供者」へ位置づけ変更
- → 民間の独自スコアリング権限を国家が「回収」

予備⑤：信易貸の詳細

信易貸（公的信用情報を活用した中小企業融資）

指標	2022年6月末	2024年末
累計融資額	8.8兆元	35.1兆元
うち担保なし信用貸款	2.1兆元	8.7兆元

- NCISPのデータを銀行融資に活用
- 銀行取引履歴がない中小企業でも信用評価が可能に
- → SCSの「便益」の代表例

予備⑥：日本の指定信用情報機関

機関	指定根拠	設立母体	規模
CIC	割賦販売法・貸金業法	クレジット業界	—
JICC	貸金業法	消費者金融業界	4.9億件、306兆円
KSC	（指定なし）	全国銀行協会	—

機関間ネットワーク：

- CRIN：延滞情報等の共有
- FINE：貸金業者間の情報共有

→ 正常取引の全面共有は**行われていない**

予備⑦：FCRA vs GDPR

項目	米国FCRA	EU GDPR
制定年	1970年	2018年施行
対象	消費者信用報告機関（CRA）	個人データ処理全般
利用目的	与信、雇用、保険等に限定	合法的根拠が必要
開示義務	あり	あり（アクセス権）
自動処理決定	規定なし	22条：拒否する権利
執行	FTC、私訴可能	監督機関、CJEU

予備⑧：AI規制法と社会信用スコアリング禁止

EU AI規制法（2024年8月発効）

- リスクベースアプローチを採用
- 第5条1項(c)：社会信用スコアリングを**禁止**

禁止の要件：

1. 一定期間にわたり社会的行動または個人的特性に基づいて評価・分類
2. データ収集文脈と無関係な不利益、または不当・不均衡な不利益

ただし：Recital 31で「特定目的の適法な個人評価」は許容
→ 金融機関による与信スコアリングは**禁止対象外**

予備⑨：日本のベースレジストリ

デジタル庁が整備を進める公的基礎情報DB

分野	内容	目標
法人	法人基本情報の一元管理	2026年3月リリース
不動産	登記情報等	整備中
住所	住所・地番の正規化	整備中

期待効果：2030年度に約170億円のコスト削減（デジタル庁試算）

課題：事業所ベースレジストリは2022年に中止（定義の不統一）

予備⑩：4軸と便益・リスクの対応関係

軸	生む便益	生むリスク
データフロー	行政効率化、取引コスト低下、融資改善	セキュリティリスク
インセンティブ設計	コンプライアンス向上、契約履行強制	逆適応、政策誘導、制裁波及
官民関係	民間データ・技術の活用	（ガバナンスと連動してリスク増幅）
ガバナンス	（直接便益なし）	予見可能性低下、制度変化の不確実性

→ ガバナンス軸は「他軸のリスクが顕在化するかを左右する」分岐点